

1500031-47.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecentes para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500031-47.2022.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-47.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006797/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 22334953 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 33/22/112 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2006797 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta de 11h30, na Rua Armando Sales, nº 1857, Vila Esperança, nesta cidade e Comarca, GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 07, praticou os seguintes fatos puníveis: 1) trazia consigo, 01 (uma) porção da droga conhecida como "maconha", com peso líquido de 148,95 gramas, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisória de fls. 21/25 e

laudo toxicológico definitivo de fls. 150/152; 2) ofereceu vantagem indevida a funcionário público, ou seja, aos policiais militares aos policiais militares Murilo Roberto de Souza e Juliano Pereira de Almeida para determiná-los a omitir ato de ofício.

Consta, ainda, do aludido caderno informativo que, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta de 11h30, nas dependências de uma propriedade rural cujo nome não foi apurado, situada na Estrada do Bairro Ponte Seca, neste Município e Comarca, GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 07, guardava e mantinha em depósito, 05 (cinco) tijolos de "maconha", pesando o total 6,40 quilogramas (Kg), para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisória de fls. 21/25 e laudo toxicológico definitivo de fls. 150/152.

Apurou-se que, na data dos fatos, por volta de 11h30min, durante patrulhamento rotineiro, policiais militares avistaram o denunciado, "de bicicleta", transitando pela Rua Armando Sales, defronte ao nº 1857, junto ao bairro denominado Vila Esperança, o qual, ao notar a aproximação da guarnição policial, jogou algum objeto ao solo e empreendeu fuga, sendo, todavia, logo contido.

Em revista pessoal realizada pelos milicianos, com o denunciado foram encontrados 01 (uma) nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais), além de 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo Galaxy J7, da cor preta. Ato contínuo, os agentes estatais retornaram ao local onde o denunciado dispensou o objeto, e encontraram 01 (uma) porção de "maconha", acondicionada e material plástico da cor amarela, com peso de 148,95 gramas. A referida porção apresentava formato de uma "ponta de tijolo", sendo possível aferir que havia sido retirada de uma porção maior da mesma substância.

Indagado sobre os fatos, o denunciado aduziu que estava em livramento condicional, com seis anos de pena ainda por cumprir, e, argumentando que não poderia ser preso, ofereceu aos policiais, em troca da sua liberdade, a quantia de R\$ 500,00 (quintos reais), comprometendo-se, ainda, a indicar onde estaria o "restante da droga" que seria de sua propriedade.

Os policiais militares, então, disseram ao denunciado para leva-los até o local onde estaria o remanescente da droga, e então iriam verificar como ficaria sua situação.

Assim, acreditando que se livraria da prisão, o denunciado indicou aos milicianos que o restante da droga se encontrava enterrado em uma propriedade rural situada na Estrada do Bairro Ponte Seca, neste Município de Osvaldo Cruz, levando a guarnição até o local em questão.

Com o auxílio de cães farejadores do Canil da Polícia Militar, no local indicado pelo denunciado, os policiais localizaram 05 (cinco) tijolos de "maconha" que estavam enterrados, todos acondicionados em material plástico da cor amarela, idênticos àquele que o denunciado havia jogado em via pública, pesando 6,4 Kg. Também foi verificado que um dos mencionados tijolos tinha uma "ponta" seccionada, compatível com aquele apreendido momentos antes na posse direta do denunciado.

Então, os policiais exararam voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido à Unidade Policial, com as drogas e o dinheiro, onde foi autuado em flagrante.

Destarte, tendo em vista a quantidade, a natureza e forma como estavam embaladas as drogas apreendidas, o seu poder destrutivo, as condições em que os fatos se deram, o dinheiro encontrado em poder do denunciado, bem como a conduta social do meliante (fls. 55/71), torna-se evidente que o entorpecente tinha a mercancia como destino."

A denúncia foi recebida aos 22 dias do mês de fevereiro de 2022.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia (fls. 370/382), a Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição (fls. 387/399).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 9/12); auto de prisão em flagrante (fls. 1/ 2); auto de exibição/apreensão (fls. 13/14); laudo pericial (fls. 21/25); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha MURILO ROBERTO DE SOUZA, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento pela cidade em que o réu mora, estavam pela rua Armando Sales, por volta das 11h da manhã, visualizaram o réu andando de bicicleta que ao notar a presença da viatura arremessou um objeto no chão e aumentou a velocidade do veículo que estava dirigindo por ali, e foi abordado e com ele foi encontrado a quantia de R\$ 50,00 e um aparelho celular. Voltaram até o local onde havia arremessado o objeto, constatado que era uma porção de maconha, quando encontraram o objeto, o réu começou a chorar dizendo que não poderia voltar para a cadeia, porque tinha 6 anos ainda a cumprir e que estava em condicional,. Questionaram se havia mais droga em sua residência, respondeu que não, então ofereceu R\$ 500,00 para liberá-lo e em troca ele mostraria onde estava o restante da droga, colocaram o réu dentro da viatura, indicou o local bairro da Ponte Seca, uma área rural. Foram até o local com o apoio do canil, foi localizado onde ele indico, alguns tijolos de maconha enterrado, os objetos foram recolhidos e foi dado voz de prisão ao George e encaminhado até a delegacia. A porção de droga que foi encontrado com o réu, era compatível com a que foi encontrada na mata, até mesmo na cor da embalagem, o réu havia dito que o vizinho do local que foi abordado era conhecido dele, então foi lá que deixou a bicicleta.

A testemunha JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento na cidade de Osvaldo Cruz, passando pelo bairro Vila Esperança, por volta das 11h da manhã, avistaram um indivíduo que estava andando de bicicleta, que ao ver a aproximação da polícia, dispensou um objeto ao solo e empreendeu fuga, sendo que foi acompanhado, e em breve acompanhamento foi abordado, próximo ao local dos fatos. Durante a busca pessoal foi encontrado com o indivíduo o valor de R\$ 50,00 e um aparelho celular, questionaram sobre o objeto arremessado e observado que objeto era esse que ele jogou ao solo, se tratava de uma porção de maconha, envolto em um pacote amarelo, aparentemente a ponta de um tijolo de maconha, indagado sobre a droga.

Informalmente durante a abordagem o indivíduo falou estaria fazendo a “correria”, estava fazendo o tráfico de drogas, informou também que estava em condicional com pena de 6 anos a cumprir e que não poderia ser preso, e que se fosse preso “sua vida acabaria ali”. Em dado momento desta conversa informal, ofereceu a quantia de R\$ 500,00 e indicaria onde estaria o restante da droga, para que fizessem a apreensão da droga, mas não fizessem a prisão dele, assim foi a conversa e de maneira espontânea indicou e levou até o local onde estava o restante da droga enterrada, no município de Osvaldo Cruz mesmo em área rural, só não se recorda o nome do bairro, até porque o sítio que a droga estava escondida, estava abandonado. Como se tratava de um sítio de vegetação densa e extensa, pediram apoio do canil de Presidente Prudente, que chegou e com a ajuda do indiciado que foi indicando o local, o cão conseguiu localizar a droga. Foram localizados 5 tijolos de maconha, pesando quase 6,5kg, e um desses tijolos estava com a ponta cortada/fracionada, parecendo o objeto que o indivíduo arremessou no momento da abordagem e a embalagem era a mesma da droga encontrada na mata. Retornaram com o entorpecente e com o indivíduo para a viatura, ao perceber que seria preso, que foi dado voz de prisão por tráfico de drogas e corrupção ativa, o réu ficou bravo, foi feito o uso de algemas para conte-lo por fundado receio de fuga, e foi conduzido até a delegacia do município. A ponta do tijolo encontrado com o réu, era a mesma que estava faltando do tijolo encontrado na mata, inclusive era a mesma embalagem amarela, a bicicleta utilizada pelo indivíduo foi deixada na residência de uma conhecida do réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que a droga não era sua, saiu de sua residência para fazer cobrança de uma parcela da venda de roupas, estava sentido ao fórum, acabou recebendo o valor de R\$ 50,00 da parcela, e depois foi comprar pipa para seu filho soltar final de semana. Logo na esquina foi abordado pelas policias e perguntaram seu nome, se havia sido preso, e respondeu que sim, e disse que foi preso por assalto, art. 155 e 157. Os policiais perguntaram se em sua residência tinha alguma coisa, então respondeu que não tinha e pediram para que levassem eles até lá, e havia uma menina em frente da casa de onde foi abordado, então perguntou a ela se poderia deixar sua bicicleta ali. Saíram do local, e os policiais não levaram o réu em direção a sua residência, e sim a uma estrada de terra no final da cidade, chegando ao local, os policias o questionaram sobre um roubo de armas dizendo que o réu havia roubado e que “a casa tinha caído”, “cadê as armas?”, então George respondeu que não sabia de arma nenhuma e que não havia sido ele quem roubou, então os policiais deram a opção de ser preso por tráfico ou por furto, dizendo também que não iriam “apresentar” o réu, e diziam que era fora do flagrante e que não iria ficar preso, e que iriam solta-lo e que era para marcar apenas um “X” onde estaria as armas que iriam

libera-lo, respondeu que não tinha ciência. Os policiais diziam “você é um cara difícil de conversar”, momento em que começaram a colocar droga junto ao réu no “chiqueirinho” na viatura desalgemado, e dizia “se você falar nós vamos tirando, se não falar nós vamos colocando”, “seja um cara inteligente”, “a casa caiu”, “você mexeu no lugar errado”, ficou mais de 4 horas junto aos policiais e em sua residência não deixaram ninguém sair e nem utilizar os aparelhos celulares. Afirma que nunca havia visto os policiais que fizeram sua prisão.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 333, caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (1 TIJOLO DE MACONHA COM 151.7 GRAMAS E 5 TABLETE DE MACONHA COM 6.496,8 GRAMAS), os entorpecentes estavam condicionados e embalados para venda. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo” a substância entorpecentes para fins de tráfico.

Com relação ao crime de corrupção ativa (CP, art. 333, caput), resta-se comprovado. O relato dos policiais, detentores de fé pública, em crimes dessa natureza tem relevante valor probatório, em razão de normalmente ocorrerem as escusas, sem a presença de terceiros, de modo que o delito de corrupção ativa, tipificado pelo 333, do Código Penal Brasileiro, é formal, sendo irrelevante o resultado material para a consumação, bastando, apenas, o oferecimento de vantagem a agente público, dele tomando conhecimento, para omitir ou retardar ato de ofício, comportamento relevante ao sancionamento.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas e condutas afins, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343.2006 e de corrupção ativa,

prevista no art. 333, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0004596-32.2010.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 12/12/2011 – fls. 204). Portanto aumento a pena em 1/6 e fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e 2 anos e 4 meses, e 11 dias-multa, para o crime de corrupção ativa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

O réu cometeu os crimes em concurso material, portanto, as penas devem ser somadas. Fixo a pena em 08 anos e 02 meses de reclusão, e 594 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR GEORGE FERNANDO DO NASCIMENTO como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 333, caput, do Código Penal, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 594 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Com efeito, os crimes em questão são de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em outras ocorrências, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente. Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada

periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitativa, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA